



CUT: 176748-2025

RESOLUCION DIRECTORAL N° 0194-2026-ANA-AAA.MDD

Tambopata, 21 de julio de 2026

VISTO:

El expediente administrativo con Código Único de Trámite (CUT) 176748-2025, instruido por la Administración Local de Agua Tambopata-Inambari (ALA Tambopata-Inambari), sobre el Procedimiento Administrativo Sancionador (PAS) por infracción en materia de agua tipificada en la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos y su Reglamento, iniciado en fecha **29.10.2025** contra la empresa **MINERA AURIFERA ALUVIAL CONDOR S.A.C.** con **RUC N° 20490979485**.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.- Que, el numeral 12. del artículo 15 de la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos, establece que una de las funciones de la Autoridad Nacional del Agua es ejercer jurisdicción administrativa exclusiva en materia de aguas, desarrollando acciones de administración, fiscalización, control y vigilancia, para asegurar la preservación y conservación de las fuentes naturales de agua, de los bienes naturales asociados a estas y de la infraestructura hidráulica, ejerciendo para tal efecto, la facultad sancionadora y coactiva.

SEGUNDO.- Que, según el artículo 274 del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, aprobado mediante Decreto Supremo N° 001-2010-AG, señala que la Autoridad Nacional del Agua ejercerá la facultad sancionadora ante cualquier infracción a las disposiciones contenidas en la Ley o al Reglamento por parte de las personas naturales o jurídicas públicas o privadas sean o no usuarios de agua.

TERCERO.- Que, como antecedentes más relevantes previos al inicio del presente procedimiento administrativo sancionador se tiene lo siguiente:

3.1 Mediante el ACTA N° 0014-2025-ANA-AAA.MDD-ALA.TI/MMCP, denominada Acta de Supervisión/fiscalización a Vertimiento de Aguas Residuales no Autorizado, de fecha 11.06.2025, esta entidad en el momento de la supervisión realizada al titular de la actividad minera el Sr. Edgar Condori Espirilla, identificado con DNI N° 24865407, se evidenció actividades de minería (proceso de operación de beneficio de lavado de material aurífero en Chute por Granulometría) que realiza en el



derecho minero SOLITARIO 2002 con código 040006702, donde se identificó un punto vertimiento de aguas residuales de tipo minero hacia el río Caychihue, no autorizado por la Autoridad Nacional del Agua, ubicado en el sector Nueva – cuatro amigos, distrito de Huepetuhe, provincia de Manu, departamento de Madre de Dios, constatando lo siguiente:

- 3.1.1.** Se constató actividades de minería (proceso de operación de beneficio de lavado de material aurífero en Chute por Granulometría), que se encuentra en ubicación Geográfica 338 312 metros (m)-Este (E) y 8 560 883 metros (m)-Norte (N), mediante el Sistema de Coordenadas UTM, datum WGS- 84, zona 19 sur, (en adelante coordenadas UTM).
- 3.1.2.** Se constató un (01) punto vertimiento de aguas residuales de tipo minero, la misma se ubica en la margen derecha del río Caychihue, que se encuentra en ubicación Geográfica en; 338 469 m-E y 8 561 232 m-N, en coordenadas UTM, ubicado en el sector Nueva – cuatro amigos, distrito de Huepetuhe, provincia de Manu, Dpto. Madre de Dios, no autorizado por la Autoridad Nacional del Agua.
- 3.1.3.** En el punto de vertimiento, realizó el aforo puntual de aguas residuales de tipo minero, aplicando el método del flotador o sección área, en el cual se determinó con un caudal de hasta 60.00 litros por segundo (l/s.), el vertimiento de agua residual se realiza de régimen continuo y directamente hacia el río Caychihue sin tratamiento alguno.
- 3.1.4.** Visualmente, se observa las aguas residuales de tipo minero de coloración ámbar y turbio, debido a que no se efectúa ningún tratamiento.
- 3.1.5.** Consecuentemente, se puede observar el cuerpo natural del río Caychihue, después de vertimiento de agua residual de tipo minero, visualmente se observa de coloración ámbar y turbio. Asimismo, se evidencia acumulación de lodos.

Cuadro N° 01: Análisis y evaluación de la supervisión realizada

Punto de vertimiento	Descripción	Punto de vertimiento, se encuentra en ubicación Geográfica en el Sistema de Coordenadas UTM Datum WGS 84 (zona 19S)		Caudal aforado (l/s.)	Régimen de descarga	Tipo de aguas residuales	Cuerpo Receptor	Unidad Hidrográfica	Responsable	Condición
		ESTE (m)	NORTE (m)							
PV-01	Punto de vertimiento de agua residual de tipo minero.	338 469	8 561 232	60.00	Continuo	Minero	Rio Caychihue	Cuenca Inambari	Edgar Condori Espirilla	Sin Autorización

Fuente: Acta de Supervisión/Fiscalización a Vertimiento de Aguas Residuales no Autorizado, de fecha 11.06.2025.

- 3.2.** Mediante el Informe Técnico N° 0079-2025-ANA-AAA.MDD-ALA.TI/MMCP de fecha 20.08.2025, la Administración Local de Agua Tambopata-Inambari informó que titular de la actividad minera, Sr. Edgar Condori Espirilla, identificado con DNI N° 24865407, viene efectuando vertimiento de aguas residuales de tipo minero en la margen derecha del río Caychihue, provenientes de la actividad minera de proceso de beneficio (proceso de operación de beneficio de lavado de material aurífero en Chute por Granulometría), que realiza en el derecho minero SOLITARIO 2002 con código 040006702, con un caudal de 60.00 l/s., el vertimiento de agua residual de tipo minero se efectúa de régimen continuo, que se encuentra en la ubicación Geográfica en; 338 469 m-E y 8 561 232 m-N, ubicado en el sector Nueva – cuatro amigos, distrito de Huepetuhe, provincia de Manu, Dpto. Madre de Dios, no autorizado por la Autoridad Nacional del Agua, por tanto, constituye infracción que se encuentran tipificada en el numeral 9 del art. 120° de la Ley 29338 de la Ley de



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: <https://sisged.ana.gob.pe/consultas> e ingresando la siguiente clave : A867C012

Recursos Hídricos, concordando con el literal “d” del artículo 277° de su Reglamento, recomendando iniciar el procedimiento administrativo sancionador contra de la imputada.

CUARTO.- Que, respecto al desarrollo del procedimiento administrativo sancionador se tiene lo siguiente:

- 4.1** A través de la Notificación N° 0029-2025-ANA-AAA.MDD-ALA.TI notificada válidamente el 11.09.2025, se comunicó al señor **Edgar Condori Espirilla**, el inicio formal del procedimiento administrativo sancionador por efectuar el vertimiento de aguas residuales de tipo minero en la margen derecha del río Caychihue, provenientes de la actividad minera de proceso de beneficio (proceso de operación de beneficio de lavado de material aurífero en Chute por Granulometría), que realiza en el derecho minero SOLITARIO 2002 con código 040006702, con un caudal de 60.00 l/s., el vertimiento de agua residual de tipo minero se efectúa de régimen continuo, que se encuentra en la ubicación Geográfica en 338 469 m-E y 8 561 232 m-N, ubicado en el sector Nueva-cuatro amigos, distrito de Huetupetuhe, provincia de Manu, Dpto. Madre de Dios, no autorizado por la Autoridad Nacional del Agua. Los hechos descritos en el párrafo anterior, hecho que se encuentra tipificado como infracción contenido en el literal **d.** del artículo 277 del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos *“Efectuar vertimiento de aguas residuales en los cuerpos de agua o efectuar reúso de aguas, sin autorización de la Autoridad Nacional del Agua”* concordante con el numeral **9.** del artículo 120 de la referida Ley *“realizar vertimientos sin autorización”*, otorgándole un plazo de cinco (5) días hábiles para que efectúe el descargo respectivo.
- 4.2** Mediante escrito de fecha 16.09.2025, el señor Edgar Condori Espirilla realiza descargo contra el inicio del procedimiento sancionador en su condición de Gerente General de la empresa **MINERA AURIFERA ALUVIAL CONDOR S.A.C.** con **RUC N° 20490979485**, Siendo esta última una persona jurídica, por lo que a efectos de evitar futuras nulidades e identificar correctamente al presunto infractor, se dispone notificar nuevamente la imputación de cargos contra la persona jurídica, quien es el titular del derecho minero donde se constató la infracción en materia de agua, a efectos que pueda presentar un nuevo descargo.
- 4.3** A través de la Notificación N° 0043-2025-ANA-AAA.MDD-ALA.TI notificada válidamente el **29.10.2025**, se comunicó a la empresa **MINERA AURIFERA ALUVIAL CONDOR S.A.C.**, el inicio formal del procedimiento administrativo sancionador por efectuar el vertimiento de aguas residuales de tipo minero en la margen derecha del río Caychihue, provenientes de la actividad minera de proceso de beneficio (proceso de operación de beneficio de lavado de material aurífero en Chute por Granulometría), que realiza en el derecho minero SOLITARIO 2002 con código 040006702, con un caudal de 60.00 l/s., el vertimiento de agua residual de tipo minero se efectúa de régimen continuo, que se encuentra en la ubicación Geográfica en: 338 469 m-E y 8 561 232 m-N, en coordenadas UTM, ubicado en el sector Nueva – cuatro amigos, distrito de Huetupetuhe, provincia de Manu, Departamento de Madre de Dios, no autorizado por la Autoridad Nacional del Agua. Los hechos descritos en el párrafo anterior, hecho que se encuentra tipificado como infracción contenido en el literal **d.** del artículo 277 del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos *“Efectuar vertimiento de aguas residuales en los cuerpos de agua o efectuar reúso de aguas, sin autorización de la Autoridad Nacional del Agua”* concordante con el numeral **9.** del artículo 120 de la referida Ley *“realizar vertimientos sin autorización”*, otorgándole un plazo de cinco (5) días hábiles para que efectúe el descargo respectivo.



- 4.4 Estando dentro del plazo otorgado, la empresa imputada cumplió con realizar descargo contra la imputación de cargos - inicio de PAS (Notificación N° 0043-2025-ANA-AAA.MDD-ALA.TI), bajo los argumentos siguientes: i) En el mes de Abril del presente año se tuvo la supervisión del ingeniero Hugo León representante de la Autoridad Administrativa Madre de Dios de la Autoridad Nacional del Agua, al Derecho Minero SOLITARIO 2002. Específicamente a mi actividad minera REINFO: MINERA AURÍFERA SECA AGUAJAL S.A.C. En el momento de la visita del representante del ANA nos encontró con las labores PARALIZADO, sin realizar actividad minera. Por motivos de construcción de un CHUTE, que se encontraba con dirección al río de Nombre CAYCHIHUE. En el momento de la diligencia el representante de la ANA, nos recomendó que se desatara el chute y se cambiara de dirección porque se encontraba hacia al Caychihue, y esto podría afectar con el vertimiento de sedimentos mineros. Por motivo por el cual hicimos caso a la recomendación del representante del ANA y volvimos a construir nuevamente el chute en otra ubicación a la margen derecha de la quebrada SOLITARIO. Con más espacio para la implementación del poso de sedimentos finos. Como se puede visualizar en las imágenes tomadas en campo a la actualidad. Al respecto debo indicar también que posteriormente se tuvo la visita de una supervisión por parte de la ALA TI, (ACTA N° 0014-2025-ANA-AAA.MDD-ALA.TI/MMCP, de fecha 11.06.2025), en la que nos encontraron en el proceso desinstalación de los equipos y materiales del CHUETE (proceso de operación beneficio de lavado de material aurífero en Chute por Granulometría). **Por lo tanto: Esta entidad se pronuncia con relación a los descargos del ítem precedente; Al respecto su representada se refiere al derecho minero SOLITARIO 2002. Específicamente a otra unidad operativa que es de la MINERA AURIFERA SECA AGUAJAL S.A.C. Por lo que se desvirtúa dichos argumentos.** ii) La remediación del orificio del pozo de sedimentación causado por las intensas precipitaciones naturales. Al ser observados del orificio que presentaba el POZO DE SEDIMENTACIÓN. Por parte de los representantes de la ALA - TTAMBOPATA - INAMBARI. Ese mismo día se PARALIZO las actividades de en sus etapas de Explotación y Beneficio. Y se dio inicio a los trabajos de técnicos como: Descolmatación del pozo de sedimentos finos, reforzamiento con material agregado como arena, hormigón y cascajo al pozo. Cerrando el orificio, ampliación del pozo de sedimentos, implementación con carteles informativos que indican pozo de sedimentación. Como se puede visualizar en las imágenes tomadas en campo. En ese sentido, **Esta entidad se pronuncia con relación a los descargos del ítem precedente; Que el administrado aduce que tiene la poza de sedimentación contemplado, lo cual corresponde de la poza de sedimentación que tiene salida y/o descarga hacia la quebrada Solitario. Sin embargo, esta área técnica ha efectuado revisión de imágenes tomadas en el momento de la supervisión en la cual se observa el vertimiento se realiza hacia el río Caychihue, además, el uso del recurso hídrico es de un caudal de 60.00 l/s., dicho caudal colapsaría en poco tiempo las pozas de sedimentación. Por lo que se desvirtúa dichos argumentos presentadas por el imputado. En consecuencia, el vertimiento de aguas residuales de tipo minero hacia el río Caychihue, se efectúa con conocimiento, voluntad e intencional. Dado que la empresa imputada reconoce plenamente.**
- 4.5 Mediante el Informe Técnico N° 0001-2026-ANA-AAA.MDD-ALA.TI/EPM de fecha 08.01.2026, la Administración Local de Agua Tambopata-Inambari en su condición de órgano instructor, efectuó un análisis de los hechos materia de imputación, de la forma siguiente:



- i) De acuerdo con el Acta de Supervisión/Fiscalización a Vertimientos de Aguas Residuales No Autorizado de fecha 11.06.2025, y el Informe Técnico N° 0079-2025-ANA-AAA.MDD-ALA.TI/MMCP de fecha 20.08.2025, se constató el vertimiento de aguas residuales de tipo minero en la margen derecha del río Caychihue, provenientes de la actividad minera de proceso de beneficio (proceso de operación de beneficio de lavado de material aurífero en Chute por Granulometría), que realiza en el derecho minero SOLITARIO 2002 con código 040006702, con un caudal de 60.00 l/s., el vertimiento de agua residual de tipo minero se efectúa de régimen continuo, que se encuentra en la ubicación Geográfica en 338 469 m-E y 8 561 232 m-N en coordenadas UTM, ubicado en el sector Nueva – cuatro amigos, distrito de Huepetuhe, provincia de Manu, Dpto. Madre de Dios, no autorizado por la Autoridad Nacional del Agua, realizada por el titular de la actividad minera, empresa **MINERA AURIFERA ALUVIAL CONDOR S.A.C.** con **RUC N° 20490979485**.
- ii) Del análisis efectuado, el titular de la actividad minera de la empresa MINERA AURIFERA ALUVIAL CONDOR S.A.C., identificado con RUC N° 20490979485, logró inscribirse en el Registro Integral de Formalización Minera-REINFO como persona jurídica, a través de la Ventanilla Única de la Dirección General de Formalización Minera. En la concesión minera SOLITARIO 2002, de Código 040006702.
- iii) En consecuencia, de los argumentos ya mencionados en líneas arriba, el titular de la actividad minera la empresa MINERA AURIFERA ALUVIAL CONDOR S.A.C., identificado con RUC N° 20490979485, viene realizando actividades de minería en proceso de formalización desde el año 2012 hasta la actualidad en la Concesión Minera SOLITARIO 2002, de Código 040006702.
- iv) Se ha realizado la consulta en el Sistema Nacional de Información de Recursos Hídricos (SNIRH) y Sistema de Monitoreo de Calidad del Agua (SIMCAL) de la Autoridad Nacional del Agua, se advirtió que a favor de la empresa MINERA AURIFERA ALUVIAL CONDOR S.A.C., identificado con RUC N° 20490979485; No se tiene ningún tipo de autorización de vertimiento de aguas residuales hacia ningún tipo de cuerpo de agua, provenientes de las actividades de minería, en el sector Nueva, ubicado en distrito de Huepetuhe, provincia de Manu, departamento de Madre de Dios.
- v) Consecuentemente, la empresa **MINERA AURIFERA ALUVIAL CONDOR S.A.C.** con **RUC N° 20490979485**., es la responsable de efectuar vertimiento de aguas residuales de tipo minero en la margen derecha del río Caychihue sin la correspondiente Autorización, hecho que se encuentra tipificado como infracción en materia de recursos hídricos en el literal d. del artículo 277°.- del Reglamento de la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos, aprobado con Decreto Supremo N° 001-2010-AG, concordante con el numeral 9. del artículo 120° de la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos.
- vi) Respecto a la calificación de sanción, se tomó en cuenta el **Principio de Razonabilidad** recogido en el numeral 3. del artículo 248 del Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General (LPAG), aprobado mediante el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, desarrollando en sus términos los criterios señalados en el numeral 278.2 del artículo 278 del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos.



- vii) De acuerdo con el artículo 279° del Reglamento de la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos, aprobado con Decreto Supremo N° 001-2010-AG, en el numeral 279.1. indica: “las conductas sancionables calificadas como leves darán lugar a una sanción administrativa de amonestación escrita o de una multa no menor de cero coma cinco (0.5) UIT. ni mayor de dos (02) UIT”. En el numeral 279.2. indica: “Las conductas sancionables o infracciones calificadas como graves darán lugar a una sanción administrativa de multa mayor de dos (02) UIT y menor de cinco (05) UIT”. y en el numeral 279.3. indica: “Las conductas sancionables o infracciones muy graves darán lugar a una sanción administrativa de multa mayor de cinco (05) UIT hasta diez mil (10,000) UIT”.
- viii) Asimismo, el literal d) del numeral 278.3 del Art. 278° del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos señala que el efectuar vertimiento de aguas residuales en los cuerpos de agua o reúso de agua provenientes de fuentes terrestres sin autorización, **no podrán ser calificadas como infracciones leves**.
- ix) De acuerdo a la evaluación de la infracción se califica como **MUY GRAVE**, imponiendo una multa de **54,84 UIT**, por “Efectuar vertimiento de aguas residuales en el cuerpo natural de agua del río Caychihue, sin autorización de la Autoridad Nacional del Agua”.
- x) Disponer, como medida complementaria, que el titular de la actividad MINERA AURIFERA ALUVIAL CONDOR S.A.C., identificado con RUC N° 20490979485, realice el cese inmediato del vertimiento de aguas residuales constatadas y presente solicitud de autorización de vertimiento de aguas residuales tipo minero hacia el río Caychihue, ubicado en el sector Nueva, distrito de Huepetuhe, provincia de Manu, departamento de Madre de Dios, otorgándole un plazo de hasta de tres (03) meses, computados a partir del día siguiente de la notificación de la presente resolución de sanción.

- 4.6** A través del Memorando N° 0021-2026-ANA-AAA.MDD-ALA.TI de fecha 12.01.2026, la Administración Local de Agua Tambopata-Inambari, en su calidad de ente instructor, remitió todos los actuados a la Autoridad Administrativa del Agua Madre de Dios, para la emisión del acto administrativo que corresponda.
- 4.7** Mediante la Carta N° 0016-2026-ANA-AAA.MDD notificada válidamente a la empresa imputada en fecha **28.01.2026** se cumplió con comunicar el informe final de instrucción¹ sobre el procedimiento administrativo sancionador conforme lo establece el segundo párrafo del numeral 5. del Artículo 255 del TUO de la Ley del Procedimiento Administrativo General, otorgándole un plazo de cinco (5) días hábiles para que presente el descargo respectivo.
- 4.8** Mediante la Carta N° 0035-2026-ANA-AAA.MDD notificada válidamente a la empresa imputada en fecha 09.02.2026 se cumplió con comunicar la aprobación de la solicitud de ampliación de plazo, el mismo que se computará desde el 05.02.2026 hasta el **11.02.2026**, luego esta autoridad resolverá conforme a los actuados que cuente el expediente administrativo y en aplicación a la Ley del Procedimiento Administrativo General Ley N° 27444
- 4.9** Estando fuera del plazo otorgado mediante la Carta N° 0035-2026-ANA-AAA.MDD, la imputada cumplió con presentar descargo contra el informe final de instrucción en fecha 18.02.2026, pero de manera extemporánea, por lo que,

¹ Informe Técnico N° 0001-2026-ANA-AAA.MDD-ALA.TI/EPM (08.01.2026)



este órgano sancionador prescindirá de evaluar los argumentos planteados, continuando con el trámite del procedimiento administrativo sancionador.

QUINTO.- Que, mediante el Informe Legal N° 0101-2026-ANA-AAA.MDD/JJAON de fecha 08.07.2026 el área legal de esta Autoridad Administrativa del Agua efectuó el siguiente análisis de fondo:

- 5.1 Respecto a los descargos presentado por la empresa imputada contra la NOTIFICACIÓN N° 0043-2025-ANA-AAA.MDD-ALATI, del inicio del PAS, es preciso tener en cuenta que, los argumentos presentados en el descargo por el titular de la actividad MINERA AURIFERA ALUVIAL CONDOR S.A.C., identificado con RUC N° 20490979485, se advierte que el administrado imputado reconoce que sus actividades de minería estaban en operación realizados por sus trabajadores. En consecuencia, el vertimiento de aguas residuales de tipo minero hacia el río Caychihue, se efectúa con conocimiento, voluntad e intencional.
- 5.2 La titular de la actividad MINERA AURIFERA ALUVIAL CONDOR S.A.C., identificado con RUC N° 20490979485, viene efectuando vertimiento de aguas residuales de tipo minero hacia el río Caychihue, provenientes de actividades de minería (proceso de operación de beneficio de lavado de material aurífero en Chute por Granulometría), actividad que realiza en la concesión minera SOLITARIO 2002 con código 040006702, ubicado en el sector Nueva, distrito de Huepetuhe, provincia de Manu, departamento de Madre de Dios, es una infracción tipificada en el literal d. del artículo 277 del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos concordante con el numeral 9. del artículo 120 de la referida Ley.
- 5.3 Del análisis del expediente se acredita que la empresa imputada, incurrió en la infracción precisada en el numeral anterior, conforme se advierte de los siguientes medios probatorios:
 - i) Acta de Supervisión/Fiscalización a Vertimientos de Aguas Residuales No Autorizado de fecha 11.06.2025, en la cual se constató un (01) punto de vertimiento de aguas residuales en la margen derecha del río Caychihue, conforme se describe en el numeral 3.1 del considerando tercero de la presente resolución.
 - ii) Informe Técnico N° 0079-2025-ANA-AAA.MDD-ALA.TI/MMCP de fecha 20.08.2025 que recomienda el inicio del procedimiento sancionador.
 - iii) el Informe Técnico N° 0001-2026-ANA-AAA.MDD-ALA.TI/EPM de fecha 08.01.2026, el cual concluyó la comisión de la infracción por parte de la empresa imputada.
 - iv) Imágenes fotográficas anexadas al Acta de Supervisión/Fiscalización a vertimiento de Aguas Residuales No Autorizado, de fecha 11.06.2025.
- 5.4. El órgano instructor ha desarrollado de manera adecuada los criterios de razonabilidad calificando la infracción imputada como una **muy grave**, cuya conducta atribuible a la imputada, constituye infracción prevista y sancionable en la Ley de Recursos Hídricos y en su Reglamento, determinando una multa equivalente a **cincuenta y cuatro coma ochenta y cuatro (54,84) UIT**; Asimismo, respecto a la **medida complementaria** recomendada por el órgano



instructor, el titular de la actividad MINERA AURIFERA ALUVIAL CONDOR S.A.C., identificado con RUC N° 20490979485, realice el cese inmediato del vertimiento de aguas residuales constatadas y presente solicitud de autorización de vertimiento de aguas residuales tipo minero hacia el rio Caychihue, ubicado en el sector Nueva, distrito de Huetuphe, provincia de Manu, departamento de Madre de Dios, otorgándole un plazo de hasta de tres (3) meses, computados a partir del día siguiente de la notificación de la presente resolución de sanción.

SEXTO.- Que, de conformidad con lo establecido por el literal f) del artículo 46 del Reglamento de Organización y Funciones de la Autoridad Nacional del Agua, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 018-2017-MINAGRI;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1.- SANCIONAR a la minera **MINERA AURIFERA ALUVIAL CONDOR S.A.C.** con **RUC N° 20490979485**, con una **MULTA** equivalente a **CINCUENTA Y CUATRO COMA OCHENTA Y CUATRO (54,84) UIT**, por la infracción calificada como muy grave en materia de agua, por efectuar vertimiento de aguas residuales sin autorización de la Autoridad Nacional del Agua en la margen derecha del rio Caychihue, proveniente de actividad minera, cuyo detalle de infracción, sanción y fuente natural de agua se describen en el siguiente cuadro:

INFRACCTOR	RUC N°	RAZON SOCIAL	TIPO DE SANCIÓN	CALIFICACIÓN	TIPO	MONTO (UIT)	PLAZOS DE CUMPLIMIENTO		
							Multa	Medida complementaria	
	20490979485	MINERA AURIFERA ALUVIAL CONDOR S.A.C.		MUY GRAVE	MULTA	54.84	15 días hábiles	3 meses	
INFRACCIÓN	DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS		FUENTE NATURAL DE AGUA	UNIDAD HIDROGRÁFICA	CLASE	TIPO	NOMBRE DE FUENTE DEL CUERPO RECEPTOR		
	Efectuar vertimiento de aguas residuales en los cuerpos de agua, sin autorización de la Autoridad Nacional del Agua			Cuenca Inambari (Código 46648)	Superficial	Rio	Caychihue		
	TIPIFICACIÓN			UBICACIÓN GEOGRAFICA DEL PUNTO DE VERTIMIENTO (COORDENADAS UTM)					
	Art. 120 Ley Recursos Hídricos	Art. 277 REGLAMENTO LRH		DATUM	ZONA	ESTE (m)	NORTE (m)		
	9. Realizar vertimiento sin autorización	d. “Efectuar vertimiento de aguas residuales en los cuerpos de agua, sin autorización de la Autoridad Nacional del Agua”		WGS 84	19 Sur	338 469	8 561 232		
				UBICACIÓN POLÍTICA					
				DEPARTAMENTO		PROVINCIA	DISTRITO		
				MADRE DE DIOS		MANU	HUEPETUHE		

ARTÍCULO 2.- DISPONER que el depósito de la multa impuesta sea pagada mediante depósito en las agencias del Banco de la Nación en la Cuenta Corriente N° 0000-877174 de la Autoridad Nacional del Agua (concepto multas por infracción) en el plazo de quince (15) días hábiles de notificado la presente resolución, bajo apercibimiento de iniciarse ejecución coactiva en caso de incumplimiento, debiendo alcanzar una copia del Boucher de depósito a la Administración Local de Agua Tambopata-Inambari dentro del tercer día de efectuado el mismo.

ARTÍCULO 3.- DISPONER como Medida Complementaria, que la empresa **MINERA AURIFERA ALUVIAL CONDOR S.A.C.** realice el cese inmediato del vertimiento de aguas residuales hacia la margen derecha del rio Caychihue y realice los trámites necesarios para obtener la autorización de vertimiento de aguas residuales tratadas, otorgándole un plazo de hasta de tres (3) meses, computados a partir del día siguiente de la notificación de la resolución de sanción.

ARTÍCULO 4.- INSCRIBIR en el Registro de Sanciones, la sanción impuesta en el artículo 1 y la medida complementaria impuesta en el artículo 3 de la presente resolución, una vez que quede consentida o agote la vía administrativa.



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: <https://sisged.ana.gob.pe/consultas> e ingresando la siguiente clave : A867C012

ARTICULO 5.- DISPONER que la Administración Local de Agua Tambopata-Inambari, verifique el cumplimiento de lo dispuesto en la Medida Complementaria.

ARTÍCULO 6.- NOTIFICAR la presente resolución a la empresa **MINERA AURIFERA ALUVIAL CONDOR S.A.C.** en su domicilio; poner de conocimiento al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), a la Dirección Regional de Energía, Minas e Hidrocarburos de Madre de Dios y a la Administración Local de Agua Tambopata-Inambari; y disponer su publicación en el portal web institucional de la Autoridad Nacional del Agua: www.ana.gob.pe

Regístrese y comuníquese,

FIRMADO DIGITALMENTE

CARLOS AUGUSTO QUISPICURO NINA
DIRECTOR
AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA - MADRE DE DIOS

CAQN/jjaon



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: <https://sisged.ana.gob.pe/consultas> e ingresando la siguiente clave : A867C012